A business associate of Crowe Global

NOTA INFORMATIVA

La facturación electrónica B2B: calendario y obligaciones tras la Orden HAC/1028/2026

Ideas principales:

- La Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre (BOE de 5 de octubre de 2026), en vigor desde el 6 de octubre de 2026, completa el desarrollo reglamentario de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales (Ley 18/2022 y RD 238/2026) y activa el cómputo de los plazos.
- Fechas de aplicación: 6 de octubre de 2027 para quienes superaron los 8 millones de euros de volumen de operaciones en el año natural anterior y 6 de octubre de 2028 para el resto, autónomos incluidos. Para las personas físicas de menor tamaño, la comunicación de estados y pagos se aplaza hasta el 6 de octubre de 2029.
- Enviar un PDF por correo no basta: la factura debe ser un mensaje estructurado conforme a la norma europea EN16931 (UBL, CII, EDIFACT o Facturae), intercambiado mediante plataformas privadas, la solución pública de la AEAT (gratuita) o una combinación de ambas.
- Toda factura debe quedar a disposición de la AEAT: si no se emite con su solución pública, la plataforma o el programa de facturación remitirá simultáneamente una copia fiel en UBL. El destinatario deberá comunicar el rechazo o el pago efectivo en un máximo de cuatro días naturales (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales).
- No debe confundirse con el software de facturación y Verifactu: Hacienda ha anunciado, en una nota informativa del 5 de octubre de 2026, que aplazará sus obligaciones pendientes hasta octubre de 2028, aunque a la fecha de esta nota la prórroga no consta publicada en el BOE.

1. Objeto y marco normativo

La presente nota resume de manera sencilla los aspectos esenciales de la factura electrónica obligatoria en las operaciones entre empresarios y profesionales (B2B), a la luz de la Orden HAC/1028/2026, del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, y de la información publicada por la AEAT.

Conviene distinguir tres cuestiones que suelen confundirse: la factura electrónica B2B (objeto de esta nota), los requisitos de los programas de facturación (RD 1007/2023) y el sistema Verifactu, que regula la emisión de facturas mediante sistemas informáticos de facturación. **Hay que tener en cuenta que la factura electrónica regula una obligación diferente del sistema Verifactu.**

La obligación de la emisión de la factura electrónica nace del artículo 12 de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, que modifica el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, con el objetivo de reducir la morosidad comercial mediante información fiable sobre los plazos efectivos de pago.

El RD 238/2026 (BOE de 31 de marzo de 2026, en vigor desde el 20 de abril) fijó los requisitos técnicos, los estados de la factura y el régimen de las plataformas, y la Orden HAC/1028/2026 regula la solución pública de facturación electrónica gestionada por la AEAT.

2. Calendario de aplicación

Los plazos se tienen en cuenta desde la entrada en vigor de la Orden (6 de octubre de 2026) y dependen del volumen de operaciones que realice el empresario, calculado conforme al artículo 121 de la Ley del IVA, del año natural inmediato anterior.

Colectivo	Fecha de aplicación	Obligaciones
Volumen de operaciones superior a 8 millones de euros	6 de octubre de 2027	Expedir, remitir y recibir factura electrónica e informar de estados y pagos. Durante los primeros 12 meses deben acompañar la factura de un PDF legible, salvo que el destinatario acepte expresamente el formato original.
Personas jurídicas con volumen igual o inferior a 8 millones de euros	6 de octubre de 2028	Expedir, remitir y recibir factura electrónica e informar de estados y pagos.
Personas físicas y entidades en atribución de rentas con volumen igual o inferior a 8 millones de euros	6 de octubre de 2028 (factura) y 6 de octubre de 2029 (estados y pagos)	Factura electrónica desde 2028. Hasta 2029, la comunicación de estados y pagos es voluntaria.

Plataformas y solución pública. Las obligaciones de las plataformas privadas (remitir copia fiel, interconectarse y cumplir los requisitos para operar) producen efectos a los 12 meses de la entrada en vigor de la Orden, es decir, el 6 de octubre de 2027. La AEAT debe tener operativa la solución pública al menos dos meses antes de la primera aplicación efectiva, antes del 6 de agosto de 2027, lo que permitirá hacer pruebas.

3. Operaciones y empresarios afectados

Ámbito de aplicación. Deben facturar en formato electrónico los empresarios y profesionales obligados a expedir factura cuando el destinatario sea otro empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o, en su defecto, domicilio o residencia habitual en España.

Las ventas a consumidores finales (B2C) quedan fuera del ámbito de la factura electrónica. Si la factura la expide el destinatario o un tercero, el obligado a facturar sigue siendo el responsable del cumplimiento.

Exclusiones. Se exceptúan las facturas simplificadas (art. 4 del Reglamento de facturación), salvo las simplificadas cualificadas cuando el destinatario sea otro empresario o profesional, las actividades reguladas del operador del mercado eléctrico y del mercado organizado de gas, y las operaciones liquidadas en las cámaras IATA (CASS, BSP y SIS-ICH).

El Ministerio de Economía podrá excluir otras operaciones por orden, con carácter temporal como regla general. En el País Vasco y Navarra, la solución pública se articulará conforme al Concierto y al Convenio Económico.

Es importante tener en cuenta que la aplicación de las facturas simplificadas se aplica con carácter general en las siguientes operaciones, siempre y cuando el importe sea inferior a los 3.000€:

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

d) Transportes de personas y sus equipajes.

e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.

f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.

g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.

h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.

i) Utilización de instalaciones deportivas.

j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.

k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

l) Alquiler de películas.

m) Servicios de tintorería y lavandería.

n) Utilización de autopistas de peaje.

4. Formato, vías de emisión y copia fiel

Formato. La factura debe ser un mensaje estructurado ajustado al modelo semántico EN16931 y a una de estas sintaxis: CII, UBL, EDIFACT o Facturae. Los mensajes Peppol BIS se consideran válidos en plataformas privadas por emplear UBL. La solución pública trabaja en UBL y no admite ficheros anexos embebidos en la factura.

Vías. Se puede facturar mediante plataformas privadas de intercambio, mediante la solución pública o combinando ambas. Si el destinatario no ha acordado recibir sus facturas por una plataforma ni ha hecho público su punto de entrada, se entiende que opta por la solución pública sin necesidad de manifestación expresa.

Plataformas privadas. Las facturas que emitan deben ir firmadas con firma electrónica avanzada. Los operadores deben contar con certificación ISO/IEC 27001, usar protocolos AS2 o AS4 e interconectarse gratuitamente con cualquier otra plataforma en un máximo de un mes desde la solicitud.

Solución pública. Es gratuita y la gestiona la AEAT. Incluye un formulario para emitir facturas y comunicar pagos de forma individual y servicios web para la interconexión. Se accede con certificado electrónico (y Cl@ve en los formularios), y un tercero solo puede actuar si está apoderado en el registro de la AEAT.

Copia fiel y código único. Quien no emita con la solución pública debe remitirle, simultáneamente a la emisión, una copia fiel en UBL identificada como copia y sin anexos. Si la copia es rechazada, se subsana y se reenvía, sin que ello afecte a la validez de la factura original. Cada factura se identifica con un código único formado por el NIF del emisor, la serie y el número, y la fecha de expedición.

5. Estados de la factura y comunicación de pagos

Obligaciones del destinatario. Debe informar a la AEAT del rechazo comercial, del pago efectivo completo con su fecha y de la fecha de vencimiento, en un máximo de cuatro días naturales desde que se produzca el hecho (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales). Sin rechazo ni factura rectificativa posterior, la factura se presume aceptada. Esta comunicación es obligatoria con independencia de la vía de facturación utilizada.

Fecha de pago. Es la del cobro efectivo por el proveedor: pago en efectivo, fecha de adeudo en la cuenta del ordenante en una transferencia o fecha de la compensación pactada. Que el proveedor tenga a su disposición una financiación para adelantar el cobro no cuenta como pago.

Información voluntaria y uso de los datos. El destinatario puede informar de la aceptación o rechazo parcial, del pago parcial y de la cesión de la factura. El emisor puede comunicar el cobro, el impago y las diferencias de fechas. La AEAT facilitará la información a los Ministerios de Economía e Industria, y remitirá cada año al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada los datos para el listado de empresas que incumplen los plazos de pago de la Ley 3/2004.

Consecuencia práctica: el departamento de pagos pasa a formar parte del cumplimiento de la facturación, porque cada pago debe comunicarse a la AEAT en un plazo muy corto y los plazos legales de pago quedarán monitorizados.

6. Software de facturación y Verifactu

Calendario vigente. Como hemos indicado anteriormente, son obligaciones distintas de la factura electrónica. Con la normativa vigente, los programas de facturación debían estar adaptados el 1 de enero de 2027 (contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades) y el 1 de julio de 2027 (resto), y Verifactu es, de momento, voluntario.

Aplazamiento anunciado. En una nota informativa del 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que trasladará las obligaciones pendientes del RD 1007/2023 a **octubre de 2028**, fecha en que se aplica la factura electrónica a quienes no superan los 8 millones de euros. A la fecha de esta nota no consta publicada la norma que lo formaliza. Además, las empresas de más de 8 millones de euros deberán emitir factura electrónica desde octubre de 2027, por lo que para ellas los calendarios no coincidirán.

7. Recomendaciones

- Identificar el tramo aplicable (volumen de operaciones del año natural anterior) y fijar la fecha de adaptación; las empresas de más de 8 millones de euros disponen de un solo año.
- Decidir la fórmula de facturación que mejor se adecue a sus necesidades: solución pública gratuita, plataforma privada interoperable o ambas, y hacer público el punto de entrada de facturas en comunicaciones y página web.
- Revisar con el proveedor del ERP o del programa de facturación que genere mensajes EN16931, firme las facturas, remita la copia fiel en UBL y aplique el código único.
- Comunicar a clientes y proveedores el formato y el punto de entrada, y pactar por escrito cualquier dato adicional exigido en factura, que solo podrá requerirse si se comunicó antes de la operación.
- Organizar con los departamentos de tesorería y administración el circuito de comunicación de pagos y rechazos en cuatro días, y comprobar que los plazos de pago cumplen la Ley 3/2004.
- Los subcontratistas del sector público que usan FACeB2B tienen 24 meses desde la entrada en vigor de la Orden para pasar al nuevo sistema.
- No dar por aplazadas las fechas de Verifactu hasta que se publique la norma en el BOE; nos mantenemos atentos a su publicación.

8. Normativa y fuentes citadas

Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15818

Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información – artículo 2 bis — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22440

Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-7295

Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre (BOE de 05/10/2026) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-20587

Reglamento de facturación, RD 1619/2012 — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696

Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21830

AEAT, Solución Pública de Facturación Electrónica, de 07/10/2026 — https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/2026/octubre/7/solucion-publica-facturacion-electronica.html

PwC, Periscopio Fiscal y Legal, de 05/10/2026 — https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/la-facturacion-electronica-b2b-ya-esta-aqui-comienza-la-cuenta-atras/

Nota informativa de Hacienda de 05/10/2026 sobre Verifactu (según EFE) — https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/10/05/hacienda-retrasa-verifactu-hasta-2028-para-alinearlo-con-la-factura-electronica/

Real Decreto 1007/2023 (sistemas informáticos de facturación)